



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **104** Registro delle Delibere
del **19/08/2024**

OGGETTO

Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco - Approvazione definitiva elaborati progettuali, elenchi e delle relative perimetrazioni cartografiche - Annualità 2024 (I semestre).

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL
D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile di Settore
Arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile di Settore

L'anno 2024 del giorno 19 mese di agosto alle ore 14:00 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Zofrea	Vincenzo	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Cristofaro	Tommaso	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Bertolotti	Gerardo	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caristo	Francesca	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Mellace	Natascia	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Accertata dal Segretario Comunale la presenza dell'assessore Bertolotti Gerardo in audio conferenza, ai sensi dell'art.3 delle vigenti norme regolamentari di funzionamento della Giunta Comunale di Squillace

Il Sindaco Rag. Zofrea Vincenzo - Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 21 novembre 2000 n° 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) prevede al comma 2 dell'art. 10, l'obbligo per i Comuni di effettuare un censimento tramite apposito catasto dei soprassuoli percorsi dagli incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dall'ex Corpo Forestale dello Stato, oggi Arma dei Carabinieri, con lo scopo prioritario di applicare i vincoli imposti dal 1° comma del predetto articolo;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 01 del 13/01/2015 è stata approvata l'istituzione, nel Comune di Squillace, del Catasto delle aree percorse dal fuoco (Catasto Incendi) per il periodo compreso tra il 2004 ed il 2013, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge 21/11/2000 n° 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) – Approvazione elaborati progettuali ed elenco provvisorio dei terreni inseriti nel catasto de quo;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 108 del 07/10/2020 è stato approvato definitivamente il "Catasto delle aree percorse dal fuoco (Catasto Incendi)" ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge 353/2000 fino all'anno 2020 (I semestre);
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 50 del 24/04/2024 sono stati approvati gli elaborati progettuali e l'elenco provvisorio dei terreni inseriti nel catasto incendi, per l'anno 2024 (I semestre);

Rilevato che, a norma di quanto previsto dal suddetto comma 2, i Comuni possono avvalersi anche dei rilievi effettuati dall'ex Corpo Forestale dello Stato, oggi Arma dei Carabinieri – Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare – che redige annualmente un elenco delle aree boscate e non, percorse dal fuoco nell'anno precedente, quale indispensabile supporto alla stesura del Catasto comunale incendi ed alla conseguente applicazione dei vincoli e delle sanzioni imposti dalla legge n° 353/2000;

Effettuata la verifica sul portale SIM dei report degli incendi da cui si è rilevato che si sono verificati in varie date degli incendi boschivi, come risulta dalla lista alla presente allegata;

Considerato che il catasto incendi è costituito dai seguenti elaborati: A1) *Relazione Tecnica*; A2) *Modello C.D.U.*; B1) *Perimetrazione eventi su Aerofotogrammetria*; B2) *Perimetrazione eventi su Ortofoto*; B3) *Perimetrazione eventi su P.R.G. vigente*; B4) *Aree di interfaccia A.I.B.*; B5) *Schede aree percorse dal fuoco*; B6) *Database Particelle Catastali*; B7) *Database Particelle Vincolate*;

Stabilito che il Catasto degli incendi boschivi sarà aggiornato con cadenza annuale;

Verificato che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge n° 353/2000, in data 03/05/2024 sono stati pubblicati gli elaborati progettuali nonché l'elenco provvisorio dei terreni e delle relative schedature presso l'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;

Visto che nel periodo di pubblicazione, all'Ufficio Protocollo di questo Comune, non risultano pervenute osservazioni e/o opposizione in merito;

Preso atto che con la presente deliberazione si procede all'approvazione definitiva del catasto incendi in oggetto;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione definitiva degli elaborati progettuali, degli elenchi e delle relative perimetrazioni cartografiche costituenti il "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" al fine dell'applicazione dei vincoli previsti, con i dati afferenti fino al I semestre 2024, e che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 D.lgs. n° 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge 21 novembre 2000 n° 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

Visto il D. Lgs n° 267/2000 T.U.E.L. e s.m.i.;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per quanto in premessa argomentato e che qui espressamente si richiama:

1. di procedere, per le ragioni sopra esposte, all'approvazione definitiva degli elaborati progettuali, degli elenchi e delle relative perimetrazioni cartografiche costituenti il "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", con i dati afferenti fino al I semestre dell'annualità 2024, e benchè non allegati materialmente alla presente ne formano comunque parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che sulle aree incluse nel suddetto catasto incendi si applicano le prescrizioni previste dall'art. 76 della Legge n° 39/2000 ovvero le seguenti tipologie di prescrizioni/divieti:

"4. Nei Boschi percorsi da incendi è vietato:

 - a) Per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostruzione del sopralluogo boschivo;*
 - b) Per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis comma 2.*

5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:

 - a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;*
 - b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzati ad insediamenti civili ed attività produttive.*

5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.

6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.

7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici".
 3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta assunzioni di impegno di spesa;
 4. di pubblicare, conseguentemente, il presente atto per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Successivamente,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Rag. Vincenzo Zofrea

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.
Addì _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000:

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____

L'ufficio di Segreteria

È copia conforme all'originale

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci